

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 06072026/HĐKT/ĐHQN-PSC

Gói thầu: Nâng cấp Phần mềm Cổng thông tin điện tử

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-ĐHQN ngày 03/7/2026 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Quy Nhơn về việc phê duyệt đơn vị thực hiện Gói thầu: Nâng cấp Phần mềm Cổng thông tin điện tử;

Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 06 tháng 7 năm 2026, đại diện hai bên ký hợp đồng gồm có:

Chủ đầu tư (Bên A): Trường Đại học Quy Nhơn

Đại diện: Ông **Đoàn Đức Tùng** Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ: Số 170 An Dương Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0256) 3846156
Tài khoản số:
Mã số thuế: 4100459027

Nhà thầu (Bên B): Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp

Đại diện: Ông **Trương Bá Hà** Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 05 Hoa Sữa, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02835173655
Mã số thuế: 0303549303
Tài khoản số: 102.20034429.012 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Mã ngân hàng (Mã citad): 79310001

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết như sau:

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I	Nâng cấp Phần mềm Cổng thông tin điện tử	1	Phần mềm	360.000.000	360.000.000
1	Nguyên tắc nâng cấp và kế thừa hệ thống hiện có				
1.1	Kế thừa chức năng, dữ liệu và cấu trúc quản trị của phần mềm website hiện hành				
	Bảo đảm hệ thống sau nâng cấp kế thừa các chức năng đang sử dụng như quản lý chuyên mục, bài viết, liên kết, trang, tài liệu, album, video, thống kê, subdomain và quản lý truy cập. Không làm mất dữ liệu, chuyên mục, bài viết, tài liệu, hình ảnh, video, tài khoản và cấu trúc website hiện có khi chuyển sang phiên bản nâng cấp.				
1.2	Nâng cấp lõi cổng thông tin theo hướng mở rộng, dễ tích hợp				
	Cho phép quản lý ứng dụng cổng, quản lý trang, danh mục chức năng và mẫu trang động. Cho phép bổ sung, cấu hình, bật/tắt các module chức năng theo nhu cầu quản trị Website Trường và website đơn vị.				
1.3	Quản lý giao diện, bố cục và mẫu hiển thị				
	Hỗ trợ tạo nhiều trang với bố cục riêng; quản lý mẫu trang động; cấu hình khối nội dung, chuyên mục, banner, liên kết, album, video và các vùng hiển thị trên từng trang. Giao diện quản trị phải thuận tiện hơn phiên bản cũ, dễ tìm chức năng, dễ thao tác đối với cán bộ quản trị tại Trung tâm Số và Học liệu và các đơn vị.				
2	Quản lý Website Trường, website đơn vị và tên miền con				
2.1	Quản lý trang con, website đơn vị và subdomain				
	Cho phép tạo, quản lý không giới hạn trang con/website đơn vị cho các khoa, phòng, ban, trung tâm và đơn vị trực thuộc.				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Mỗi website đơn vị có thể gắn tên miền con, có cấu trúc chuyên mục, thông tin liên hệ, sơ đồ trang và mẫu giao diện riêng theo phạm vi được phân quyền.				
2.2	Phân quyền riêng theo từng website đơn vị/tên miền con				
	Cho phép phân quyền quản trị riêng cho từng tên miền con, từng trang, từng chuyên mục và từng nhóm người dùng. Người quản trị website đơn vị chỉ được cập nhật, quản lý nội dung thuộc phạm vi được phân quyền; Trung tâm Số và Học liệu có quyền quản trị, giám sát toàn hệ thống.				
2.3	Liên thông nội dung giữa website đơn vị và Website Trường				
	Hỗ trợ gửi bài viết từ website đơn vị về trang chủ/Website Trường. Cho phép tạo chuyên mục ảo để tự động lấy bài viết từ chuyên mục của các website đơn vị/subdomain khác; hỗ trợ cơ chế hiển thị tự động hoặc chờ duyệt trước khi xuất bản.				
2.4	Quản lý liên hệ, sơ đồ trang và thông tin đơn vị				
	Mỗi website đơn vị có chức năng quản lý thông tin liên hệ, sơ đồ trang, giới thiệu đơn vị, chuyên mục riêng và các khối thông tin cần thiết phục vụ công tác truyền thông, tuyển sinh, hợp tác quốc tế và công khai thông tin.				
2.5	Tạo và quản lý landing page				
	Cho phép tạo landing page phục vụ sự kiện, tuyển sinh, chương trình đào tạo, hội thảo, chiến dịch truyền thông hoặc các nội dung chuyên đề của Nhà trường và các đơn vị. Landing page có thể sử dụng bố cục riêng, đường dẫn riêng và giao diện hiển thị riêng, không bắt buộc theo cấu trúc trang tin hoặc chuyên mục thông thường. Hệ thống hỗ trợ cấu hình các khối nội dung cho landing page như: banner, giới				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	thiếu, hình ảnh, video, nút liên kết, biểu mẫu đăng ký, thông tin liên hệ, câu hỏi thường gặp, danh sách bài viết liên quan và các khối nội dung tùy biến khác. Cho phép quản trị viên cấu hình trạng thái hiển thị, thời gian hiển thị, đường dẫn, mẫu giao diện và phân quyền quản trị landing page theo Website Trường hoặc website đơn vị.				
3	Quản lý người dùng, đăng nhập và phân quyền				
3.1	Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ hoặc email Nhà trường				
	Người dùng sử dụng tài khoản nội bộ hoặc email Nhà trường đăng nhập hệ thống theo phạm vi được phê duyệt. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ tài khoản với HRM theo mã nhân sự, email và các thông tin cơ bản phục vụ phân quyền, xác định đơn vị công tác, tác giả bài viết và người xử lý.				
3.2	Phân quyền theo vai trò trong quy trình quản trị nội dung				
	Hỗ trợ tối thiểu các vai trò: người gửi bài, trưởng đơn vị, Trung tâm Số và Học liệu, thành viên Ban Biên tập, quản trị website đơn vị và quản trị hệ thống. Mỗi vai trò có phạm vi thao tác rõ ràng đối với việc gửi bài, tiếp nhận, chỉnh sửa, góp ý, duyệt, xuất bản, hẹn giờ đăng, thống kê và quản trị dữ liệu.				
3.3	Đăng nhập xem tin nội bộ				
	Đây là chức năng phân quyền xem nội dung nội bộ trên website. Một số bài viết, chuyên mục hoặc trang thông tin chỉ hiển thị cho người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản nội bộ hoặc email Nhà trường. Hệ thống cho phép cấu hình phạm vi xem theo toàn Trường, nhóm đơn vị, từng đơn vị hoặc nhóm người dùng được phân quyền; người không thuộc phạm vi được cấp quyền sẽ không xem được nội dung nội bộ.				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
4	Quy trình gửi bài, duyệt bài, biên tập và xuất bản				
4.1	Chức năng gửi bài cho Ban Biên tập trên giao diện người dùng của website				
	Cho phép viên chức, người lao động đăng nhập bằng email Trường/tài khoản nội bộ của Nhà trường trên giao diện người dùng của website để gửi bài viết cho Ban Biên tập mà không cần truy cập vào khu vực quản trị. Sau khi người dùng gửi bài, hệ thống ghi nhận thông tin bài viết, người gửi, đơn vị, thời gian gửi; lưu bài ở trạng thái chờ Trung tâm Số và Học liệu xử lý, đồng thời gửi email thông báo cho Trung tâm Số và Học liệu và Trưởng đơn vị của người gửi. Bài viết được xử lý theo quy trình: Người viết → Trung tâm Số và Học liệu → Ban Biên tập → Trung tâm Số và Học liệu → Xuất bản.				
4.2	Giao diện nhập bài viết				
	Giao diện gửi bài cần có các trường: tiêu đề bài viết, sapo/trích dẫn tóm tắt, ảnh đại diện, tác giả, đồng tác giả nếu có, người chụp ảnh nếu có, hệ số đóng góp, nội dung bài viết, subdomain đăng bài, chuyên mục dạng checkbox, link ảnh sự kiện nếu có. Tiêu đề tối đa 200 ký tự; sapo tối đa 500 ký tự; ảnh đại diện cho phép chọn/cắt vùng theo tỷ lệ 16:9; nội dung bài viết có thanh công cụ chỉnh sửa và hỗ trợ tối thiểu 02 ảnh trong bài.				
4.3	Lưu nháp, xem trước, đặt lịch và gửi bài				
	Có các chức năng: Xem trước bài đăng, Lưu nháp, tự động lưu nháp định kỳ, Đặt lịch gửi/đăng và Gửi bài viết. Khi gửi bài, hệ thống lưu trạng thái Chờ SHL xử lý và tự động gửi email thông báo cho Trung tâm Số và Học liệu và trưởng đơn vị của người gửi.				
4.4	Trung tâm Số và Học liệu tiếp nhận và xử lý bài viết				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Tài khoản Trung tâm Số và Học liệu có mục quản lý danh sách bài viết được gửi đến. Cho phép kiểm tra nội dung, chỉnh sửa sơ bộ nếu cần, gửi phản hồi cho người gửi khi bài viết chưa đạt yêu cầu, hoặc chuyển bài cho Ban Biên tập sau khi xử lý.				
4.5	Chuyển bài cho Ban Biên tập				
	Khi chuyển bài cho Ban Biên tập, hệ thống hiển thị danh sách thành viên Ban Biên tập để SHL tick chọn người nhận xử lý. Email gửi cho Ban Biên tập phải có mã bài viết, tiêu đề bài viết, đường link truy cập; chỉ người được chọn mới mở được liên kết xử lý bài viết.				
4.6	Ban Biên tập chỉnh sửa, góp ý và duyệt bài				
	Thành viên Ban Biên tập có nút Chỉnh sửa trong đường link xử lý bài viết; khi chỉnh sửa, giao diện quay về dạng giao diện nhập bài để dễ thao tác. Hệ thống lưu bản gốc và các phiên bản chỉnh sửa để phục hồi khi cần. Ban Biên tập có box góp ý nội dung và có quyền duyệt bài viết mà không cần chỉnh sửa nếu bài đã đạt yêu cầu.				
4.7	Hoàn thiện và xuất bản bài viết				
	Sau khi Ban Biên tập hoàn tất, bài viết được gửi lại cho Trung tâm Số và Học liệu để kiểm tra lần cuối, chỉnh sửa nếu cần và xuất bản. Hỗ trợ tùy chọn đăng/chia sẻ lên Fanpage, Zalo theo phạm vi được cấu hình; hỗ trợ hẹn giờ đăng bài và quản lý trạng thái xuất bản.				
4.8	Quản lý trạng thái xử lý bài viết				
	Mỗi bài viết cần hiển thị trạng thái xử lý như: Chờ SHL xử lý, SHL đang xử lý, Đã chuyển Ban Biên tập, Ban Biên tập đang xử lý, Đã gửi lại SHL, Đã xuất bản.				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Hệ thống hiển thị thời gian phát sinh tại từng trạng thái để phục vụ theo dõi tiến độ xử lý.				
5	Quản lý bài viết cá nhân, Ban Biên tập và nhuận bút				
5.1	Quản lý bài viết cá nhân				
	Mỗi tài khoản có mục Quản lý bài viết của tôi để xem danh sách bài đã gửi, bài đang xử lý, bài đã xuất bản và các bài cần chỉnh sửa/bổ sung theo phản hồi. Người gửi bài theo dõi được trạng thái xử lý và thời gian xử lý của từng bài.				
5.2	Quản lý Ban Biên tập				
	Có module quản lý Ban Biên tập, cho phép thêm, sửa, xóa thành viên; lưu thông tin họ tên, đơn vị, email và trạng thái hoạt động. Khi xử lý bài viết, hệ thống cho phép xác định người biên tập chính, biên tập phụ thông qua các cột checkbox hoặc cơ chế chọn tương đương.				
5.3	Quản lý tác giả, đồng tác giả, người biên tập và người chụp ảnh				
	Trong giao diện bài viết phải hiển thị rõ tác giả, đồng tác giả nếu có, người biên tập chính/phụ, người chụp ảnh nếu có và hệ số phân bổ. Các thông tin này phục vụ theo dõi đóng góp, thống kê bài viết và tính nhuận bút khi Nhà trường áp dụng.				
5.4	Quản lý hệ số và nhuận bút				
	Hỗ trợ cấu hình hệ số nhuận bút cho nhiều vai trò tham gia bài viết như người viết bài, người biên tập, người chụp ảnh và các vai trò khác nếu có. Hệ thống cần có khả năng thống kê nhuận bút theo bài viết, cá nhân, đơn vị, nhóm đơn vị và toàn Trường; công thức chi tiết thực hiện theo quy định/phạm vi được phê duyệt.				
5.5	Treo bài viết và sắp xếp thứ tự hiển thị				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Cho phép treo nhiều bài viết cùng lúc trên các vùng hiển thị được cấu hình. Có chức năng đánh số thứ tự treo bài để chủ động sắp xếp bài viết ưu tiên trên Website Trường hoặc website đơn vị.				
6	Quản lý nội dung, tệp, hình ảnh, tài liệu và tìm kiếm nâng cao				
6.1	Quản lý các loại nội dung trên website				
	Quản lý chuyên mục, bài viết, liên kết, trang, tài liệu, văn bản biểu mẫu, lịch công tác, album hình ảnh, video và các khối nội dung khác. Các module hiện có cần được kế thừa và nâng cấp giao diện/quy trình thao tác để phù hợp với hệ thống mới.				
6.2	Quản lý tệp, hình ảnh và tài liệu				
	Cho phép đăng tải, chỉnh sửa, thay thế, xóa và quản lý tệp, hình ảnh, tài liệu sử dụng trên website và trong bài viết. Hỗ trợ các định dạng phổ biến như PDF, PNG, JPG/JPEG, DOC/DOCX, XLS/XLSX, MP4 và các định dạng khác theo cấu hình được phê duyệt.				
6.3	Tối ưu ảnh thumbnail và ảnh đại diện bài viết				
	Ảnh thumbnail/ảnh đại diện bài viết có thể được hệ thống tự động tối ưu hoặc giới hạn dung lượng để tăng tốc độ tải trang. Hệ thống cho phép quản lý ảnh gốc và ảnh thumbnail, hỗ trợ cấu hình kích thước/dung lượng ảnh theo yêu cầu vận hành.				
6.4	Cấu hình resize ảnh trong bài viết				
	Hệ thống có chức năng cấu hình resize ảnh trong bài viết theo chiều rộng quy định, ví dụ width = 1300px. Khi người dùng tải ảnh lên, hệ thống tự động điều chỉnh ảnh theo cấu hình để đảm bảo hiển thị đồng bộ và tối ưu tốc độ tải; chức năng resize có thể bật/tắt theo cấu hình quản trị.				
6.5	Tìm kiếm chính xác theo từ khóa				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Nâng cấp chức năng tìm kiếm để tìm chính xác theo từ khóa người dùng nhập, hỗ trợ highlight từ khóa trong kết quả tìm kiếm. Tìm kiếm được trên bài viết, chuyên mục, trang, tài liệu và các nội dung được phép hiển thị theo phân quyền.				
7	AI và website đa ngôn ngữ				
7.1	Dịch website/bài viết bằng AI sang nhiều ngôn ngữ				
	Hệ thống hỗ trợ dịch nội dung website, bài viết sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác bằng AI theo phạm vi được phê duyệt. Có thể dịch ngay khi tạo bài hoặc dịch bổ sung sau khi bài đã có; mỗi bài viết có thể quản lý nhiều phiên bản theo từng ngôn ngữ.				
7.2	Hiệu chỉnh, duyệt và công khai bản dịch				
	Người quản trị được kiểm tra, chỉnh sửa, hiệu chỉnh và duyệt nội dung đã dịch trước khi công khai trên website. Hệ thống lưu bản dịch theo từng ngôn ngữ, tránh ghi đè nội dung gốc; cho phép cập nhật lại bản dịch khi nội dung gốc thay đổi.				
7.3	Quản lý phiên bản nội dung theo từng ngôn ngữ				
	Mỗi bài viết, trang thông tin hoặc nội dung được dịch có thể có phiên bản riêng theo từng ngôn ngữ. Hệ thống hỗ trợ theo dõi trạng thái bản dịch, người chỉnh sửa, thời gian cập nhật và nội dung đang được công khai theo từng ngôn ngữ.				
7.4	Website đa ngôn ngữ cho Website Trường và website đơn vị				
	Website tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc các ngôn ngữ khác có thể sử dụng cùng tên miền/tên miền con của Website Trường hoặc website đơn vị theo cấu trúc được thống nhất.				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Người dùng có thể chuyển đổi ngôn ngữ trên giao diện; hệ thống hiển thị đúng nội dung tương ứng với từng ngôn ngữ.				
8	Dashboard, thống kê và cảnh báo				
8.1	Dashboard quản trị cho Trung tâm Số và Học liệu				
	Dashboard hiển thị tổng quan tình trạng website, số lượng bài viết mới gửi đến, bài chờ xử lý, bài đang biên tập, bài đã xuất bản, bài quá hạn và các chỉ số quản trị cần thiết. Có thể tham khảo giao diện dashboard hiện có của các phần mềm dùng chung nhưng phải phù hợp với nghiệp vụ quản trị website.				
8.2	Thống kê truy cập và nội dung				
	Thống kê lượt truy cập bài viết, lượt truy cập trang, số bài viết đã đăng, số bài viết theo cá nhân, đơn vị, nhóm đơn vị và toàn Trường. Hỗ trợ biểu đồ thống kê, lọc theo thời gian, đơn vị, chuyên mục, trạng thái và loại nội dung.				
8.3	Cảnh báo, popup và theo dõi tiến độ xử lý				
	Hiển thị popup/thông báo khi có bài viết mới gửi đến, khi bài được duyệt, khi có yêu cầu xử lý hoặc khi có bài quá hạn. Cảnh báo bài quá hạn nếu thời gian từ bước chờ xử lý đến xuất bản vượt quá ngưỡng được cấu hình, ví dụ 72 giờ.				
8.4	Thông tin tài khoản và hoạt động gần đây				
	Hiển thị thông tin tài khoản mới đổi mật khẩu gần nhất, hoạt động đăng nhập/quản trị gần đây và các dữ liệu hỗ trợ Trung tâm Số và Học liệu theo dõi vận hành hệ thống.				
9	API chia sẻ dữ liệu website				
9.1	API lấy dữ liệu chuyên mục, bài viết và nội dung chi tiết				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Hỗ trợ API/đầu kết nối để các phần mềm, ứng dụng khác của Nhà trường có thể lấy dữ liệu từ website theo phạm vi được phê duyệt. API hỗ trợ lấy danh sách chuyên mục, danh sách bài viết theo chuyên mục, theo website đơn vị/subdomain, theo ngôn ngữ, trạng thái công khai, thời gian đăng và từ khóa tìm kiếm. Hỗ trợ lấy chi tiết bài viết, gồm: tiêu đề, sapo, nội dung, ảnh đại diện, tác giả, ngày đăng, chuyên mục, đường dẫn bài viết, tệp đính kèm và các thông tin liên quan.				
9.2	Hỗ trợ lọc, phân trang và định dạng dữ liệu				
	API cần hỗ trợ lọc dữ liệu, phân trang, sắp xếp theo thời gian đăng/cập nhật, tìm kiếm theo từ khóa và giới hạn số lượng bản ghi trả về. Dữ liệu trả về theo định dạng phổ biến, ưu tiên JSON, bảo đảm thuận tiện cho việc tích hợp vào các ứng dụng khác như app di động, dashboard, cổng thông tin, chatbot hoặc các phần mềm dùng chung khác của Nhà trường.				
10	Trình soạn thảo văn bản (Editor) nâng cấp				
10.1	Editor có đầy đủ công cụ biên tập				
	Editor hỗ trợ các công cụ định dạng văn bản, chèn ảnh, video, liên kết, bảng, tệp đính kèm, trích dẫn, chú thích ảnh và các thành phần nội dung cần thiết cho bài viết truyền thông. Hỗ trợ thiết kế các block nhúng vào bài viết như Q&A, nội dung nổi bật, thông tin liên hệ, khối media hoặc các khối tùy biến khác.				
10.2	Tracking change và quản lý phiên bản				
	Editor có chức năng tracking change theo từng phiên bản nội dung. Có thể xem lịch sử chỉnh sửa, so sánh phiên bản và phục hồi bản nội dung trước đó khi cần.				

STT	Danh mục phần mềm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
10.3	Realtime edit và nhận diện người đang chỉnh sửa				
	Editor hỗ trợ realtime edit hoặc cơ chế thông báo/ khóa chỉnh sửa để phân biệt người đang chỉnh sửa bài viết. Tránh tình trạng nhiều người ghi đè nội dung của nhau khi cùng xử lý một bài viết.				
	Tổng cộng				360.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng)

Điều 2. Trách nhiệm của bên A

Bên A cam kết thanh toán cho bên B theo giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 4 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của bên B

Bên B cam kết cung cấp cho bên A đầy đủ số hàng hóa nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm bàn giao tài liệu mô tả chức năng, tài liệu kỹ thuật, tài liệu triển khai/cấu hình hệ thống, tài khoản/quyền quản trị, tài liệu hướng dẫn quản trị, hướng dẫn sử dụng.

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn phần mềm cho Bên A; Tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật Nhà trường để thực hiện được việc triển khai, cài đặt các phần mềm. Đảm bảo các chức năng phần mềm được thực hiện đầy đủ; Kiểm tra và vận hành hệ thống trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Tổng giá trị hợp đồng: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).
Giá đã bao gồm thuế, chi phí cài đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trường Đại học Quy Nhơn.

2. Đồng tiền thanh toán: VNĐ (đồng).

3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

4. Tạm ứng: Không tạm ứng

5. Phương thức thanh toán:

- Nguyên tắc và số lần thanh toán: Thanh toán theo nguyên tắc hợp đồng trọn gói.
Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên hoàn thành thủ tục bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Bộ hồ sơ đề nghị thanh toán bao gồm:
- + Phụ lục 08a;
- + Hoá đơn thanh toán;
- + Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
- + Biên bản thanh lý hợp đồng;

Điều 5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 7. Sửa đổi hợp đồng:

1. Việc sửa đổi hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:
 - a) Bổ sung hạng mục công việc cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;
 - b) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;
2. Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.

Điều 8. Bảo hành:

1. Phạm vi bảo hành:

Bên B sẽ bảo hành phần mềm trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến:

 - Hoạt động của phần mềm trong môi trường triển khai
 - Hoạt động về chức năng của phần mềm không đúng như mô tả
 - Lỗi phát sinh trong phần mềm mà do việc nhân viên phát triển phần mềm gây ra
 - Lỗi do bảo mật của phần mềm

Bên B không bảo hành phần mềm trong trường hợp sau:

 - Hoạt động của người sử dụng
 - Lỗi do hệ thống cơ sở hạ tầng
 - Lỗi do hoạt động của các phần mềm do bên thứ 03 cung cấp
 - Lỗi bảo mật do hệ thống gây ra, hoặc do sự phá hoại có chủ ý từ phía người sử dụng
 - Sự cố do việc tự ý điều chỉnh phần mềm mà không có sự chấp thuận của Bên B.
2. Thời hạn bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
3. Hình thức bảo hành: Bên B thực hiện bảo hành bằng nhiều hình thức, tùy theo mức độ phức tạp của tình huống phát sinh cần phải bảo hành, bao gồm: chỉnh sửa tại chỗ, trực tuyến hoặc hướng dẫn chỉnh sửa qua điện thoại, email, ... Bên A cam kết tạo điều kiện cho Bên B có quyền Remote Access vào các máy chủ ứng dụng của Bên A khi có yêu cầu.
4. Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành dựa vào hệ thống phân loại lỗi như sau:

Phân loại lỗi	Định nghĩa	Hỗ trợ từ Bên B
Loại C "Lỗi nghiêm trọng"	Các lỗi làm cho chương trình không thực hiện được các chức	Bên B sẽ bắt đầu xác định và sửa lỗi trong vòng một ngày làm việc, sau đó

	năng then chốt như được chỉ ra từ trước đến giờ bởi Khách hàng	sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi nào lỗi được khắc phục hoàn toàn.
Loại B "Lỗi không nghiêm trọng"	Các lỗi ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng của ứng dụng, nhưng không phải là các chức năng then chốt như đã được chỉ ra từ trước đến giờ bởi Khách hàng	Bên B sẽ bắt tay vào việc xác định và sửa lỗi trong vòng 7 ngày làm việc và sẽ cố gắng giải quyết hết khả năng cho đến khi sửa lỗi xong hoàn toàn.
Loại A "Các lỗi khác"	Các lỗi còn lại	Bên B sẽ sử dụng các nỗ lực có thể để sửa lỗi trong phiên bản mới của chương trình. Trừ khi có những thỏa thuận khác, tất cả các lỗi loại A sẽ được sửa chữa trong vòng 1 tháng kể từ ngày được thông báo của Khách hàng

Điều 9. Bảo mật thông tin:

Hai bên phải bảo mật các thông tin được cung cấp, và không được tiết lộ hay sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài phạm vi của Hợp đồng.

Với mục đích của Hợp đồng này, "Thông tin mật" bao gồm tất cả các thông tin hay tài liệu có hoặc có thể có giá trị thương mại hoặc hữu ích trong hoạt động kinh doanh của hai bên. Thông tin hoặc tài liệu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin về tài chính, ngân sách của dự án hoặc doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường, việc xây dựng và triển khai dự án, thông số kỹ thuật, các thiết kế, kế hoạch, bản vẽ, phần mềm, vật mẫu và/hoặc thông tin kỹ thuật, và tất cả các bản sao, các bản phát sinh có chứa thông tin tương tự và các dịch vụ khác có liên quan hoặc thông tin bổ sung khác. Thông tin mật cũng bao gồm sở hữu trí tuệ.

Điều 10. Các trường hợp bất khả kháng:

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm họa khác chưa lường hết được, hoặc do có sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền Nhà nước Việt Nam.

2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

3. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

Điều 11. Phạt vi phạm hợp đồng:

1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng

Trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 10 của Hợp đồng này, nếu Bên B không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Bên A có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 1%/ngày cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Bên A sẽ khấu trừ đến 8%. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Bên A có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này.

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng

Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm

a) Bên A có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên B về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;
- Bên B không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;
- Bên B bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản;
- Có bằng chứng cho thấy Bên B đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng;

b) Trong trường hợp Bên A chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục này, Bên A có thể ký hợp đồng với Bên B khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm đối với phần hợp đồng do mình thực hiện.

c) Bên B có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên A trong vòng ba mươi (30) ngày trong các trường hợp sau đây:

- Nếu Bên A không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho Bên B theo Hợp đồng và không có tranh chấp theo Điều 13 của Hợp đồng này về việc này trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên B về việc quá hạn thanh toán.

- Nếu vì lý do bất khả kháng, trong thời gian không dưới sáu mươi (60) ngày, Bên B không thể thực hiện được hợp đồng.

2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán

Trường hợp Bên B phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Bên A có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Bên B. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Bên B không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Bên A trước đó hoặc sau đó.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định: tối đa 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thương lượng, hòa giải nêu trên, bất kỳ bên nào cũng có quyền gửi văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp. Tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Chi phí tố tụng (án phí, lệ phí và các chi phí hợp pháp khác) do bên thua kiện chịu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Đoàn Đức Tùng

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC



Trương Bá Hà